

1501504-54.2019.8.26.0081

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Ruth Duarte Menegatti

Comarca: Adamantina

Foro: Foro de Adamantina

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 01/11/2022

... deste, que tem envolvimento em tráfico. Quando ambos perceberam a presença policial, ambos empreenderam fuga. Tal pessoa adentrou a sua própria residência e o outro tentou evadir-se com sua motocicleta, ocasião em que foi interceptado, evitando que evadisse do local. Submetido à abordagem pessoal, nada foi localizado com o réu, mas acabaram por encontrar caído ao chão debaixo da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Adamantina

Foro de Adamantina

Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida Adhemar de Barros, 133, Adamantina-SP - cep 17800-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501504-54.2019.8.26.0081 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501504-54.2019.8.26.0081

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3100013/2019 - DISE-

DEL.SEC.ADAMANTINA, 7464295 - DISE- DEL.SEC.ADAMANTINA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Cleber Anderson da Silva Cardoso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ruth Duarte Menegatti

Vistos.

Relatório dispensado, nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei nº. 9.099/90.

FUNDAMENTO E DECIDO.

CLEBER ANDERSON DA SILVA CARDOSO, qualificado à fl. 05, foi denunciado e está sendo processado perante este Juízo como incurso no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 14 de setembro de 2019, por volta de 20h30min., na rua Ataliba Leonel, n.º 150, Jardim Paulista, nesta cidade e comarca de Adamantina, o denunciado trazia consigo, para consumo próprio, uma porção de cocaína com massa líquida equivalente a 0,39 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação

legal ou regulamentar.

À fl. 25, o Ministério Público ofereceu ao investigado proposta de transação penal consistente no pagamento de prestação pecuniária, não inferior a um terço do salário mínimo vigente, destinado à entidade assistencial determinada pelo Juízo, o que foi aceito pelo investigado, conforme Termo de Audiência de fl. 36. Certidão de fl. 64, informando que não houve a comprovação nos autos do cumprimento da transação penal pelo investigado, embora tenha sido intimado à fl. 60.

Certidão de fls. 68/69, informando que CLEBER ANDERSON DA SILVA CARDOSO compareceu em cartório e solicitou prazo para o pagamento da pena pecuniária referente à transação penal, de modo que o Ministério Público não se opôs ao pedido de prazo (fl. 73), e o Juízo deferiu os prazos pleiteados pelo investigado (fl. 74).

Certidão de fl. 79, informando que CLEBER ANDERSON DA SILVA CARDOSO não comprovou a efetivação dos depósitos, apesar de intimado, razão pela qual o Ministério Público requereu derradeira intimação do averiguado para que comprovasse o cumprimento da transação penal (fl. 83), o que foi deferido pelo Juízo (fl. 85), no entanto a Certidão de fl. 90 informou que CLEBER ANDERSON DA SILVA CARDOSO não promoveu o depósito, apesar de intimado (fl. 89). Diante disso, o Ministério Público requereu a revogação do benefício (fl. 95), tendo sido nomeada e intimada defensora dativa ao investigado (fls. 97 e 101), a qual não se manifestou nos autos (fl. 102).

À fl. 123, o Ministério Público ofereceu a CLEBER ANDERSON DA SILVA CARDOSO proposta de suspensão condicional do processo, pelo prazo de 02 anos, mediante condições previstas no art. 89 da Lei n.º 9.099/95, o que foi aceito pelo réu, conforme Termo de Audiência de fls. 134/135, entretanto o réu não cumpriu com condição estabelecida na proposta (fl. 151), razão pela qual o Ministério Público pediu a revogação da suspensão condicional do processo e prosseguimento do feito (fl. 155), tendo o Juízo revogado a suspensão condicional do processo (fls. 160/163).

Durante a instrução criminal, foi ouvida uma testemunha de acusação, sendo decretada a revelia do réu.

Passo à análise delitiva do acusado.

A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo Termo Circunstanciado (fls. 01/02), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 03/04), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fl. 12), pelo Laudo Pericial (fls. 15/17) que apontou resultado positivo para "COCAÍNA" na substância entorpecente apreendida na ocasião, bem como pela prova oral colhida em audiência concentrada.

No que se refere à autoria imputada ao acusado, a presente ação penal deve ser julgada procedente.

Isto porque a prova coligida nos autos demonstra com a necessária segurança e certeza que o acusado trazia consigo, para consumo próprio, a droga que foi encontrada.

O réu, CLEBER ANDERSON DA SILVA CARDOSO, na fase judicial, não ofereceu versão. No fase policial confessou o delito, dizendo que conhece apenas de vista a pessoa de Valter Paulo Carneiro. Na data dos fatos, estava passando de moto defronte a residência de Valter quando repentinamente este pulou em frente da moto e perguntou onde seria o churrasco de um amigo que tem em comum. Sobre o entorpecente encontrado, admitiu ser de sua propriedade, alegando tratar-se para consumo próprio, pois é usuário, e que havia comprado o ilícito no dia anterior, não sabendo declinar a identidade da pessoa que vendeu a cocaína.

A confissão restou confirmada pela instrução. Vejamos.

A testemunha de acusação, Fernando Rogerio Rissi Herrera, policial militar, contou, na fase judicial, que na data dos fatos, estava em patrulhamento de rotina nesta cidade, avistaram duas pessoas, sendo um deles Valter, defronte a residência deste, que tem envolvimento em tráfico. Quando ambos perceberam a presença policial, ambos empreenderam fuga. Tal pessoa adentrou a sua própria residência e o outro tentou evadir-se com sua motocicleta, ocasião em que foi interceptado, evitando que evadisse do local. Submetido à abordagem pessoal, nada foi localizado com o réu, mas acabaram por encontrar caído ao chão debaixo da moto um invólucro contendo em seu núcleo uma substância branca aparentando ser cocaína.

No mesmo sentido, o depoimento da testemunha de acusação, Ronivaldo Carniato Luiz, também policial militar, na fase policial.

Diante deste quadro probatório, a condenação do acusado é medida imperiosa.

Inaplicável, no caso em comento, o princípio da insignificância, tendo em vista que a droga apreendida resultou positivo para "COCAÍNA", e porque o bem jurídico protegido é a saúde pública.

Neste sentido, inclusive, a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

A ínfima quantidade de droga apreendida em poder do paciente não rende ensejo à aplicação do princípio da insignificância, porquanto trata-se de crime de perigo abstrato, cuja violação ao bem jurídico tutelado (saúde pública) consuma-se com o simples porte, para uso próprio. Ordem denegada. (STJ - HC 13967/RJ, DJ 29/10/2001, Min. Fernando Gonçalves). O delito inscrito no artigo 16, da Lei nº 6.368/76 (posse ilegal de substância entorpecente) é delito de perigo presumido ou abstrato, não importando, para sua caracterização, a quantidade apreendida em poder do infrator, esgotando-se o tipo simplesmente no fato de carregar consigo, para uso próprio, substância entorpecente. Recurso desprovido. (STJ - RHC 9483/SP, DJ 04/09/2000, Min. Jorge Scartezini).

Por isso, demonstradas a materialidade e autoria dos fatos descritos na denúncia, a responsabilização penal do acusado se impõe, na ausência de excludentes. Atendendo a culpabilidade, à personalidade, à conduta social, às circunstâncias do crime, verifico que a aplicação da medida de advertência, conforme artigo 28, da Lei 11.343/06 é suficiente.

Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente Ação Penal que a Justiça Pública move contra CLEBER ANDERSON DA SILVA CARDOSO, qualificado à fl. 05, para, com base no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06, CONDENÁ-LO a pena de aplicação da medida de advertência.

Após o trânsito em julgado oficie-se para suspensão dos seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, III, da Constituição Federal.

Havendo advogado nomeado pelo convênio OAB/PGE (fl. 97), desde já arbitro os honorários no valor máximo vigente, expedindo-se a competente certidão.

Custas na forma da Lei.

P.I.C.

Adamantina, 01 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA